MATERIAL COMPLEMENTAR · MENTORIA

Processo Administrativo Disciplinar Militar: Conselho de Disciplina (Decreto Estadual nº 3.639/1975) e Conselho de Justificação (Lei nº 5.836/1972)

Finalidade, hipóteses de submissão, composição, impedimentos, rito, prazos, ampla defesa, julgamento e recursos no Conselho de Disciplina (Decreto Estadual 3.639/1975) e no Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972) — Itens 8 e 9 do edital

1. Visão Sistemática: Conselho de Disciplina vs. Conselho de Justificação

Pessoal, os itens **8 e 9** do edital de Direito Administrativo do CFOA cobram os dois processos administrativos disciplinares especiais destinados a apurar a **incapacidade moral ou profissional do militar para permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontra**:

1. **Conselho de Disciplina (Item 8 — Decreto Estadual PE nº 3.639, de 19 de agosto de 1975, e art. 48 da Lei Estadual nº 6.783/1974):** destinado a julgar da incapacidade do **Aspirante-a-Oficial** e das **demais praças com estabilidade assegurada** (na ativa, na reserva remunerada ou reformados).
2. **Conselho de Justificação (Item 9 — Lei Federal nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972, e art. 47 da Lei Estadual nº 6.783/1974):** destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do **Oficial** — militar de carreira (na ativa, na reserva remunerada ou reformado) — para permanecer na ativa ou na situação de inatividade em que se encontra, criando-lhe condições para se justificar.

> **Base Constitucional Indispensável (Art. 142, § 3º, VI e VII, e Art. 125, § 4º, da CF/88):** O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por **decisão de tribunal militar de caráter permanente**, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra. Nos Estados onde não há Tribunal de Justiça Militar (como **Pernambuco**), compete ao **Tribunal de Justiça do Estado (TJPE)** decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças (art. 125, § 4º, da CF/88 e art. 100 da Constituição do Estado de Pernambuco).

---

2. Conselho de Disciplina em Pernambuco (Decreto Estadual nº 3.639, de 19/08/1975)

O **Decreto Estadual nº 3.639/1975** regulamenta o art. 48 do Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.783/1974), aplicando-se às Corporações Militares Estaduais (PMPE e CBMPE). Vamos analisar todos os seus **19 artigos** na ordem exata da norma:

Finalidade e Destinatários (Art. 1º e Parágrafo único)

- **Na ativa (*caput*):** o Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do **Aspirante-a-Oficial** e das **demais praças com estabilidade assegurada** para permanecerem na ativa, criando-lhes, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.

- **Na inatividade (Parágrafo único):** o Conselho de Disciplina pode, também, ser aplicado ao Aspirante-a-Oficial e às demais praças **reformados ou na reserva remunerada**, presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram.

Hipóteses de Submissão ao Conselho de Disciplina (Art. 2º, I a IV)

Diferentemente do Conselho de Justificação (que admite instauração a pedido do oficial), a praça é submetida a Conselho de Disciplina **sempre *"ex officio"* (de ofício)** quando se enquadrar em uma das **quatro hipóteses do art. 2º**:

1. **Inciso I — Acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:** - **a)** procedido incorretamente no desempenho do cargo; - **b)** tido conduta irregular; ou - **c)** praticado ato que afete a **honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe**.
2. **Inciso II — Afastada do cargo**, na forma do Estatuto, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, **salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo**.
3. **Inciso III — Condenada por crime de natureza dolosa**, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a **pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos**, tão logo **transite em julgado a sentença**.
4. **Inciso IV — Pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos** por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. - *Parágrafo único do art. 2º:* considera-se pertencente a partido ou associação a praça que, ostensiva ou clandestinamente: (a) estiver inscrita como seu membro; (b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício; (c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou (d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou doloso, em suas atividades.

Afastamento Automático das Funções e Autoridade Nomeante (Arts. 3º e 4º)

- **Afastamento funcional (Art. 3º):** a praça da ativa, ao ser submetida a Conselho de Disciplina, é **afastada do exercício de suas funções**.
- **Competência para nomeação (Art. 4º):** a nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação própria ou por ordem superior, é da competência do **Comandante-Geral da Corporação**.

Composição, Funções dos Membros e Impedimentos (Art. 5º e §§ 1º e 2º)

O **art. 5º** do Decreto Estadual nº 3.639/1975 é campeão absoluto de cobrança em provas militares:

- **Composição (*caput*):** o Conselho de Disciplina é composto de **3 (três) oficiais da Corporação**.
- **Distribuição de funções segundo a antiguidade (§ 1º):** 1. **Presidente:** o membro **mais antigo** do Conselho de Disciplina, que deve ser, **no mínimo, um oficial intermediário (Capitão)**; 2. **Interrogante e Relator:** o oficial que lhe segue em antiguidade; 3. **Escrivão:** o oficial **mais moderno**.
- **Impedimentos absolutos (§ 2º — Quem NÃO pode fazer parte do Conselho de Disciplina):**
- **a)** o oficial que **formulou a acusação**;
- **b)** os oficiais que tenham **entre si, com o acusador ou com o acusado**, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou **até o 4º (quarto) grau** de consanguinidade colateral ou de natureza civil; e
- **c)** os oficiais que tenham **particular interesse** na decisão do Conselho de Disciplina.

> **Pegadinha Clássica de Prova:** - O Presidente do Conselho de Disciplina precisa ser, no mínimo, **Oficial Intermediário (Capitão)**! Tenente não pode presidir Conselho de Disciplina, mas pode atuar como Interrogante/Relator ou Escrivão. - O impedimento por parentesco colateral vai **até o**

> **4º grau** (inclui primos, tios-avós e sobrinhos-netos), e abrange parentesco **entre os próprios membros do Conselho**, com o **acusador** ou com o **acusado**!

Funcionamento, Autuação, Interrogatório, Revelia e Ampla Defesa (Arts. 6º a 10)

- **Quórum de funcionamento (Art. 6º):** o Conselho de Disciplina funciona **sempre com a totalidade de seus membros** (os 3 oficiais), em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indicado para a apuração do fato.
- **Primeira sessão — Leitura, qualificação e interrogatório (Art. 7º):** reunido o Conselho, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o acusado, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos que constituíram o ato de nomeação; em seguida, ordena a **qualificação e o interrogatório do acusado**, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se juntada de todos os documentos por este oferecidos.
- **Revelia da praça inativa (Art. 7º, Parágrafo único):** quando o acusado é praça da **reserva remunerada ou reformada** e não é localizado ou deixa de atender à intimação por escrito para comparecer perante o Conselho: (a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do acusado; e (b) o processo **corre à revelia**, se o acusado não atender à publicação. *(Se a praça é da ativa e deixa de comparecer, não há simples intimação editalícia na imprensa comum, pois está sujeita à apresentação militar obrigatória).*
- **Inquirição e diligências (Arts. 8º e 10):** aos membros do Conselho é lícito reperguntar ao acusado e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligências. O Conselho pode inquirir o acusador ou receber, por escrito, seus esclarecimentos, **ouvindo, posteriormente, a respeito, o acusado** (garantia do contraditório).
- **Ampla defesa, Libelo Acusatório e Prazo de 5 dias (Art. 9º):**
- Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, **após o interrogatório**, o prazo de **5 (cinco) dias** para oferecer suas **razões por escrito**, devendo o Conselho fornecer-lhe o **libelo acusatório**, onde se contenham com minúcias o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados.
- **Presença às sessões (§ 1º):** o acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Disciplina, **exceto à sessão secreta de deliberação do relatório**.
- **Provas e Cartas Precatórias (§§ 2º e 3º):** o acusado pode requerer a produção de todas as provas permitidas no **Código de Processo Penal Militar (CPPM)**. As provas mediante Carta Precatória são efetuadas por intermédio da autoridade militar ou, na falta desta, da autoridade judiciária local.
- **Acompanhamento por oficial defensor (§ 4º):** o processo é acompanhado por um oficial: (a) indicado pelo acusado, quando este o desejar, para orientação de sua defesa; ou (b) designado pelo Comandante-Geral da Corporação, nos casos de revelia. *(Nota jurisprudencial: nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do STF, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, desde que assegurada a oportunidade de constituí-lo e o efetivo exercício da ampla defesa).*

Prazos de Conclusão, Deliberação, Solução do Comandante-Geral, Recursos e Prescrição (Arts. 11 a 17)

- **Prazo para conclusão dos trabalhos do Conselho (Art. 11 e Parágrafo único):**
- **Prazo ordinário: 30 (trinta) dias**, a contar da **data de sua nomeação**, inclusive remessa do relatório;
- **Prorrogação:** o Comandante-Geral da Corporação, por motivos excepcionais, pode prorrogar **até 20 (vinte) dias** o prazo de conclusão dos trabalhos.

- **Deliberação e Relatório (Art. 12 e §§ 1º a 4º):**
- Realizadas todas as diligências, o Conselho passa a deliberar, em **sessão secreta**, sobre o relatório a ser redigido.
- O relatório é **elaborado pelo escrivão** e assinado por todos os membros do Conselho, devendo decidir se a praça: (a) é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou (b) no caso do inciso III do art. 2º (condenação dolosa até 2 anos), levados em consideração os preceitos de aplicação da pena previstos no CPM, está ou não incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na inatividade.
- A decisão do Conselho é tomada por **maioria de votos** de seus membros (§ 2º). Quando houver **voto vencido**, é **facultada** sua justificação por escrito (§ 3º). Elaborado o relatório com termo de encerramento, o processo é remetido ao Comandante-Geral (§ 4º).
- **Decisão / Solução do Comandante-Geral em 20 dias (Art. 13, I a IV):** Recebidos os autos, o Comandante-Geral, dentro do prazo de **20 (vinte) dias**, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
- **I —** o **arquivamento do processo**, se não julga a praça culpada ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade (despacho publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos da praça da ativa — § 1º);
- **II —** a **aplicação de pena disciplinar**, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual a praça foi julgada culpada;
- **III —** a **remessa do processo ao auditor competente (Justiça Militar Estadual)**, se considera crime a razão pela qual a praça foi julgada culpada; ou
- **IV —** a **exclusão a bem da disciplina**, nos termos do Estatuto, ou a **remessa do processo ao Governador do Estado para a efetivação da Reforma** (no grau hierárquico que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço — § 2º, observada a EC 103/2019 e o art. 24-G do DL 667/1969 quanto à proteção previdenciária).
- **Recursos e Última Instância Administrativa (Arts. 14 e 15):**
- **Prazo para interposição de recurso (Art. 14, Parágrafo único):** o acusado (ou o oficial que acompanhou o processo na revelia) pode recorrer da decisão do Conselho ou da solução posterior do Comandante-Geral no prazo de **10 (dez) dias**, contados da ciência da decisão do Conselho ou da publicação da solução do Comandante-Geral.
- **Julgamento em última instância pelo Governador (Art. 15):** cabe ao **Governador do Estado**, em **última instância**, no prazo de **20 (vinte) dias** contados da data do recebimento do processo, julgar os recursos interpostos nos processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.
- **Aplicação Subsidiária e Prescrição de 6 Anos (Arts. 16 e 17):**
- **Subsidiariedade (Art. 16):** aplicam-se subsidiariamente as normas do **Código de Processo Penal Militar (CPPM)**.
- **Prescrição (Art. 17 e Parágrafo único):** prescrevem em **6 (seis) anos**, computados da data em que foram praticados, os casos previstos no Decreto nº 3.639/1975. Os casos também previstos no **Código Penal Militar como crime** prescrevem nos **prazos nele estabelecidos**.

---

3. Conselho de Justificação (Lei Federal nº 5.836, de 05/12/1972, e Art. 47 da Lei Estadual nº 6.783/1974)

A **Lei Federal nº 5.836/1972** disciplina o processo especial do **Conselho de Justificação** para os **Oficiais de carreira** (aplicada no âmbito estadual em consonância com o art. 47 da Lei Estadual nº 6.783/1974, o art. 125, § 4º, da CF/88 e o art. 100 da Constituição Estadual de Pernambuco).

Finalidade e Destinatários (Art. 1º e Parágrafo único da Lei nº 5.836/1972)

- **Oficial da ativa (*caput*):** o Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do **oficial — militar de carreira** — para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar.
- **Oficial da inatividade (Parágrafo único):** o Conselho de Justificação pode, também, ser aplicado ao **oficial da reserva remunerada ou reformado**, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra.

Hipóteses de Submissão: "Ex Officio" ou "A Pedido" (Art. 2º, I a VI)

Ao contrário do Conselho de Disciplina (que só cabe *ex officio*), o oficial é submetido a Conselho de Justificação, **a pedido ou *"ex officio"***, segundo o **art. 2º da Lei nº 5.836/1972**:

1. **Inciso I — Acusado oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:** - **a)** procedido incorretamente no desempenho do cargo; - **b)** tido conduta irregular; ou - **c)** praticado ato que afete a **honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe**. - **Atenção:** o inciso I é a **única hipótese** em que o oficial pode requerer a instauração do Conselho de Justificação **a pedido** (para se justificar e limpar sua honra diante da acusação)! Nos incisos II a VI, a submissão ocorre exclusivamente *ex officio*.
2. **Inciso II — Considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório**, no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em **Quadro de Acesso (QA)**.
3. **Inciso III — Afastado do cargo**, na forma do Estatuto dos Militares, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a ele inerentes, salvo se o afastamento é decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo.
4. **Inciso IV — Condenado por crime de natureza dolosa**, não previsto na legislação especial concernente à segurança do Estado, em Tribunal civil ou militar, a **pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos**, tão logo transite em julgado a sentença.
5. **Inciso V — Agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sido julgado incapaz temporariamente**, mediante homologação de Junta Superior de Saúde, ainda que se trate de moléstia curável. *(Nota: na Lei de Promoção de PE — LC nº 470/2021 — e no Estatuto, essa hipótese articula-se com as regras de reforma e agregação).*
6. **Inciso VI — Pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvidos** por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerçam atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional.

Afastamento Funcional, Nomeação, Composição e Impedimentos (Arts. 3º a 5º da Lei nº 5.836/1972)

- **Afastamento do exercício das funções (Art. 3º):** o oficial da ativa, ao ser submetido a Conselho de Justificação, é afastado do exercício de suas funções: (I) **automaticamente**, nos casos dos incisos II, III, IV, V e VI do art. 2º; e (II) **a critério da autoridade competente**, no caso do inciso I do art. 2º!
- *Pegadinha de Prova:* no Conselho de Disciplina (Decreto 3.639/1975, art. 3º), o afastamento da praça da ativa é **sempre automático** em qualquer hipótese. Já no Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972, art. 3º), no caso do **inciso I do art. 2º** (acusação de conduta irregular / ofensa à honra, pundonor ou decoro), o afastamento do oficial fica **a critério da autoridade nomeante**; nos incisos II a VI, é automático!
- **Autoridade nomeante e indeferimento do pedido (Art. 4º):** a nomeação do Conselho de Justificação é da competência do Ministro da Força Singular / Comandante da Força (no âmbito estadual de Pernambuco, do **Governador do Estado** ou autoridade delegada, nos termos do art. 47 da Lei nº 6.783/1974). A autoridade pode, com base nos antecedentes do oficial e na natureza

ou falta de consistência dos fatos argüidos, considerar desde logo improcedente a acusação e **indeferir o pedido** de nomeação do Conselho de Justificação (§ 1º), publicando o indeferimento oficialmente e transcrevendo-o nos assentamentos do oficial da ativa (§ 2º).

- **Composição do Conselho de Justificação (Art. 5º e §§ 1º a 3º):**
- Composto de **3 (três) oficiais da ativa**, de **posto superior ao do justificante**!
- **Presidente (§ 1º):** o membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mínimo um **oficial superior (Major, Tenente-Coronel ou Coronel)**, da ativa; o que lhe seguir em antiguidade é o **interrogante e relator**, e o mais moderno, o **escrivão**.
- **Impedimentos (§ 2º):** não podem fazer parte do Conselho de Justificação: (a) o oficial que formulou a acusação; (b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, parentesco consanguíneo ou afim, na linha reta ou **até o 4º grau** de consanguinidade colateral ou de natureza civil; e (c) os oficiais **subalternos (1º e 2º Tenentes)**!
- **Quando o justificante é Oficial-General / Coronel do último posto (§ 3º):** quando o justificante for Oficial-General do último posto, os membros serão escolhidos entre Oficiais-Generais da ativa ou da reserva remunerada, mais antigos que o justificante.

Quadro Comparativo de Ouro: Composição do Conselho de Disciplina vs. Conselho de Justificação

Elemento	Conselho de Disciplina (Decreto 3.639/1975)	Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972)
Julgado	Aspirante-a-Oficial e Praças com estabilidade assegurada (**acusado**)	Oficial de carreira da ativa, reserva remunerada ou reformado (**justificante**)
Instauração	Somente ***"ex officio"***	***"Ex officio"*** ou **a pedido** (no caso do art. 2º, I)
Membros	**3 oficiais** da Corporação	**3 oficiais da ativa**, de **posto superior** ao do justificante
Presidente	Mais antigo, no mínimo **Oficial Intermediário (Capitão)**	Mais antigo, no mínimo **Oficial Superior (Major, Ten-Cel ou Cel)**
Oficiais Subalternos	Podem integrar (como interrogante/ relator ou escrivão)	**Vedados expressamente** (art. 5º, § 2º, "c": oficiais subalternos não podem integrar!)
Parentesco impeditivo	Linha reta ou colateral **até o 4º grau** (consanguíneo, afim ou civil)	Linha reta ou colateral **até o 4º grau** (consanguíneo, afim ou civil)

Rito Processual, Prazos, Deliberação e Julgamento Judicial Definitivo (Arts. 6º a 18 da Lei nº 5.836/1972)

- **Funcionamento e Interrogatório (Arts. 6º a 8º):** funciona sempre com a totalidade de seus membros; na primeira sessão, procede-se à leitura e autuação dos documentos, qualificação e interrogatório do justificante. Se o justificante é oficial da reserva remunerada ou reformado e não é localizado ou deixa de atender à intimação escrita, publica-se edital e o processo corre à revelia (art. 7º, parágrafo único).
- **Ampla defesa, Libelo Acusatório e Prazo de 5 dias (Art. 9º):** após o interrogatório, o justificante dispõe de **5 (cinco) dias** para oferecer suas razões por escrito, recebendo o **libelo acusatório** minucioso. Deve estar presente a todas as sessões, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório (§ 1º). Em sua defesa, pode requerer todas as provas permitidas no CPPM (§ 2º).
- **Prazo para conclusão dos trabalhos do Conselho (Art. 11 e Parágrafo único):**
- **Prazo ordinário: 30 (trinta) dias**, a contar da data de sua nomeação, inclusive remessa do

relatório;

- **Prorrogação:** a autoridade nomeante, por motivos excepcionais, pode prorrogar **até 20 (vinte) dias**.
- **Sessão secreta e Relatório (Art. 12):** elaborado pelo escrivão e assinado por todos os membros, decidindo por **maioria de votos** se o justificante é ou não culpado (ou incapaz de permanecer na ativa/inatividade nos casos dos incisos II, IV e V do art. 2º). Voto vencido tem justificação escrita facultada (§ 3º).
- **Decisão da Autoridade Nomeante em 20 dias (Art. 13, I a V):** dentro de **20 (vinte) dias**, aceitando ou não o julgamento do Conselho (justificando seu despacho), determina:
- **I —** o **arquivamento** do processo, se considera procedente a justificação;
- **II —** a aplicação de **pena disciplinar**, se considera transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado;
- **III —** na forma do Estatuto, a transferência para a **reserva remunerada**, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo (inciso II do art. 2º);
- **IV —** a remessa do processo ao **Auditor competente (Justiça Militar)**, se considera crime a razão pela qual o oficial foi julgado culpado; ou
- **V —** a remessa do processo ao **Tribunal competente** (Superior Tribunal Militar — STM — nas Forças Armadas, ou **Tribunal de Justiça do Estado — TJPE** — nos militares estaduais, conforme art. 47, § 1º, da Lei Estadual nº 6.783/1974 e art. 125, § 4º, da CF/88), se considera que o oficial não está justificado nos casos dos incisos I, III, IV, V e VI do art. 2º.
- **Julgamento no Tribunal competente (Arts. 14 a 16 da Lei nº 5.836/1972):**
- Recebidos os autos no Tribunal, são distribuídos a um Relator; abre-se vista por **5 (cinco) dias** para a defesa se manifestar por escrito sobre a decisão do Conselho e ouvir-se o Ministério Público;
- Caso julgue que o oficial é culpado ou incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, o Tribunal:
  - **a)** declara-o **indigno do oficialato ou com ele incompatível**, determinando a **perda de seu posto e patente**; ou
  - **b)** determina sua **reforma**, no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- **Aplicação Subsidiária e Prescrição de 6 Anos (Arts. 17 e 18 da Lei nº 5.836/1972):**
- Aplicam-se subsidiariamente as normas do **Código de Processo Penal Militar (CPPM)** (art. 17);
- Prescrevem em **6 (seis) anos**, computados da data em que foram praticados, os casos previstos na Lei nº 5.836/1972, salvo os também previstos no **Código Penal Militar como crime**, que prescrevem nos prazos nele estabelecidos (art. 18 e parágrafo único).

Fontes e método.

- PERNAMBUCO. **Decreto Estadual nº 3.639, de 19 de agosto de 1975** — Dispõe sobre a aplicação do Conselho de Disciplina na Polícia Militar de Pernambuco e dá outras providências. Portal Alepe Legis (`https://legis.alepe.pe.gov.br/Paginas/texto.aspx?id=8005`). Consulta em 24/10/2026.
- BRASIL. **Lei nº 5.836, de 5 de dezembro de 1972** — Dispõe sobre o Conselho de Justificação e dá outras providências. Portal da Legislação do Planalto (`https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/l5836.htm`). Consulta em 24/10/2026.
- PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 6.783, de 16 de outubro de 1974** — Estatuto dos Militares do Estado de Pernambuco (arts. 47 e 48). Portal Alepe Legis. Consulta em 24/10/2026.